

1500063-79.2020.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2033428/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 6206830 - DEL.POL.CRAVINHOS, 151/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2033428 - DEL.POL.CRAVINHOS, 151/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500063-79.2020.8.26.0153 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500063-79.2020.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2033428/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 6206830 - DEL.POL.CRAVINHOS, 151/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2033428 - DEL.POL.CRAVINHOS, 151/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO POLO DANTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

BRUNO APARECIDO POLO DANTA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 30/01/2020.

O laudo pericial de fls. 16-18 constatou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 16-18, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Juscelio Lourenço Brito, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento no local, conhecido ponto de tráfico, avistou o acusado, que largou a bicicleta e saiu correndo a pé, ao ver a viatura. Ele então arremessou uma sacolinha com as mãos, e um pouco mais a frente foi abordado. Na sacolinha foram localizadas as drogas apreendidas. O acusado disse que seria usuário de drogas, que seriam para seu consumo. Havia denúncia de que o acusado estaria traficando drogas no local.

A testemunha Nilson Farias afirmou que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando se deparou com o acusado transitando com uma bicicleta. Quando percebeu que seria abordado, o acusado desceu da bicicleta e desceu correndo a rua Pedro Pavan. Seu parceiro, Juscélio, conseguiu abordá-lo após correr atrás dele. O acusado dispensou uma sacola numa corrida, na calçada. Nessa sacola estavam as drogas apreendidas. Questionado, o acusado disse que é usuário, e a droga seria dele.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando na DeAgrella, plantando cana. Trabalhou até as 18h no dia, e depois foi para a casa de sua amásia. Na hora da volta, saiu de lá umas 23h30. No local estava com a bicicleta, e ao avistar o policial Farias saiu correndo, até onde estava um monte de gente, porque diz que poderia ter sido morto pela polícia.

A versão dos policiais merece guarida, tendo sido coesa e condizente com os demais elementos de prova produzidos nos autos. A versão do acusado, por sua vez, mudou em relação ao que foi dito na delegacia, e se apresentou pouco crível. Ele alegou que apanhou da polícia no dia dos fatos, tendo quebrado cinco costelas; nega, entretanto, que tenha ido ao pronto socorro para diagnóstico e tratamento, o que não é verossímil nem lógico, posto que seria impossível saber que teria costelas quebradas sem se dirigir a atendimento médico. Além disso, ele apresenta condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas e furto anteriormente.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, elevo a pena em 1/3, em razão de maus antecedentes do acusado, referentes ao processo nr. 1502414-92.2019.8.26.0530, restando a pena inicial em 6 anos e 8 meses de reclusão, bem como 666 dias multa.

Na segunda etapa elevo novamente a pena, também em 1/3, por ser o acusado reincidente específico (processo nr. 0001341-33.2017.8.26.0530), restando a pena intermediária em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, bem como 888 dias multa.

Na terceira etapa, mantenho a pena acima fixada, não fazendo o acusado jus ao redutor por ser reincidente e ter maus antecedentes.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, ante a reincidência específica e quantidade de pena. Pelo mesmo motivo resta afastado o

sursis e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno BRUNO APARECIDO POLO DANTA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 888 dias multa, no valor mínimo unitário.

Decreto a prisão preventiva do acusado para assegurar o cumprimento da pena, prisão essa que deverá perdurar até o cumprimento da determinação de comunicação desta sentença ao juízo da execução penal que determinou a prisão do acusado.

Comunique-se com urgência o juízo do processo 0002497-52.2019.8.26.0153, onde se encontra o acusado preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA